



المؤسسة العامة السورية للتأمين

الإدارة العامة حمص

فاكس رقم : ٢٤٥١١٦٠ - ٢١ - ٩٦٢

حمص : ص ب ٢٢٧٩

هاتف : ٢٤٥١١٧٣ - ٢٤٥١١٧٤ - ٢١

عقد تأمين

بضائع

فرع : _____

وكالة : _____

رقم العقد	رقماً فقط	المبلغ المؤمن عليه	نوع التأمين	السعر %	بدل التأمين ل.س
تاريخ العقد		ل.س	حربي		
			اضطرابات		
المؤمن له :					
المقيم في :					
البضائع المؤمنة :			البديل الصافي		
تغليظها :			طابع		
قيمتها بالعملية الأصلية :		سعر الصرف :	إدارة محلية		
رقم الإجازة / الفاتورة :		رقم الاعتماد :	البديل الإجمالي		
من مدينة :		إلى مدينة :			
مرفأ الشحن :		مرفأ الوصول :			
تجري إعادة الشحن :		في مرفأ :			
تسديد البديل باليورو :	سعر اليورو	البديل الصافي	يورو		

شروط التأمين البحري والجوي (بضائع) السارية على هذا العقد

ملاحظات هامة

- يشترط أن لا تضر السفينة الناقلة بأي (مرفأ إسرائيلي) وأن لا تبحر في (المياه الإقليمية الإسرائيلية) تحت طائلة سقوط الحق بالتعويض مهما كان السبب .
- يتعهد المؤمن له بإقامة دعوى قطع تقادم بمواجهة الناقل عندما يتعذر عليه تقديم المستندات المؤيدة لمطالبته خلال مدة سنتين تبدأ اعتباراً من تاريخ تفرغ البضاعة في مرفأ الوصول النهائي تحت طائلة سقوط الحق بالتعويض .
- في حال تجاوز قيمة الشحنة الواحدة ليرة سورية على سفينة واحدة أو وسيلة نقل واحدة مهما تعددت عقود النقل ، يتعهد المؤمن له بإخطار المؤمن منذ بدء عملية الشحن بتقديم تصريح يتضمن مواصفات البضاعة وقيمتها واسم الباطنة الناقلة وتاريخ الشحن وذلك قبل وصول السفينة الناقلة إلى المرفأ النهائي أو خلال ثمانية أيام من تاريخ عمله بالشحن أيهما أقرب بالحصول تحت طائلة اعتبار الشحنة الغير مصرح عنها غير مشمولة بالتأمين ويبقى من حق المؤسسة الاحتفاظ بكافة البدلات المستوفاة
- يبدأ هذا العقد من تاريخ إصداره وينتهي بانتهاء التوريدات .
- يحق للمؤمن له إلغاء العقد في حال إبرازه الشبوتيات المؤيدة للإلغاء أو التعديل ، ويعاد البديل الصافي فقط عند الإلغاء أو التعديل لجهة الإلغاء وتستوفي المؤسسة ١٠٠٠/ ل.س فترات إدارية و ٣٠٠/ ل.س رسم الطابع .
- إن طلب الكشف النهائي يجب أن يقدم قبل فتح البضائع المؤمنة وفقاً للأحكام الواردة في الشروط العامة المدرجة في ظهر هذا العقد إلى مؤسسة التأمين المركز الرئيسي في حمص أو إلى فروعها في المحافظات .
- تعتبر الشروط المرفقة ربطاً بعقد التأمين هذا جزءاً لا يتجزأ منه .

المؤسسة العامة السورية للتأمين
مديرية تأمين النقل

بتاريخ :

تم التوقيع على هذا العقد في :
المؤمن له :

شروط هامة

طلب التأمين

- 1 - جرى هذا العقد بالاستناد إلى الطلب المقدم من المؤمن له والذي يعتبر بعد قبوله من الشركة جزءاً متمماً له .
- 2 - لا تعتبر الأخطار الآتية مشمولة بالتأمين ما لم تدرج بنص صريح خاص بين الأخطار المؤمن عليها بموجب هذا العقد ، لفة البذل المهددة لها .
- أ - أخطار الحرب .
- ب - الإضرابات والشغب والاضطرابات الأهلية .

التصريح عن اسم السفينة

- 3 - إذا لم يصرح المؤمن له عن اسم السفينة في طلب التأمين فيلتزم بالتصريح عنه إلى الشركة بمجرد علمه به وقبل وصول السفينة الشاحنة إلى مرفأ الوصول . وإذا كانت السفينة مستأجرة فيجب أن يتم هذا التصريح خلال ثلاثة أيام من تاريخ بدء الشحن في مرفأ التصدير . وكل ذلك تحت طائلة بطلان التأمين واكتساب الشركة كامل بدل التأمين

البذل الإضافي على تبديل السفينة

- 4 - فيما عدا حالات الإعفاء المنصوص عنها في شروط التأمين يتعهد المؤمن له في حال إعفاء الشحن من سفينة لأخرى (أنظره) أن يدفع البذل الإضافي المحدد لذلك في ترمرة النقل البحري وفق التعليمات التالية .

البذل الإضافي للشحن على ظهر السفينة

- 5 - لا يجوز الشحن على ظهر السفينة إلا باتفاق خاص وبذل إضافي يحدد لذلك .

البذل الإضافي على قدم السفينة وخلافه

- 6 - يستوفى بذل إضافي على قدم السفينة ، وفق التكلفة المعمول بها بتاريخ الشحن ، كما يستوفى بذل إضافي على جميع الحالات الأخرى التي تنص شروط هذا العقد على استيفائها

بطلان التأمين

- 7 - إن كنت أية معلومات أو تقديم تصريح كاذب من قبل المؤمن له حين إنشاء العقد وأي اختلاف بين عقد التأمين وأوراق النقل يكون من شأنه التقليل من فكرة الخطر يظل التأمين حتى في حالة انتفاء نية الاحتيال ويظل التأمين ساري في الحالة التي لا يكون فيها لكم المعلومات والاختلاف والتصريح الكاذب تأثير في الضرر أو في هلاك البضائع المؤمنة و يبقى من حق الشركة كمل البذل إذا كان للمؤمن له نية الإحتيال ونصفه في حال انتفاء هذه النية . وعلى المؤمن له أن يبلغ الشركة تحت طائلة بطلان التأمين عن التطورات اللاحقة لإنشاء عقد التأمين والتي قد تعدل فكرة الخطر عند الشركة .

- 8 - كل عقد تأمين أنشئ بعد هلاك الأشياء المؤمنة أو بعد وصولها يكون باطلاً إذا ثبت أن نأبأ الهلاك أو الوصول قد وصل بأية طريقة - قبل طلب المؤمن له للتأمين وقبوله من الشركة - إلى مكان توقيع العقد أو مكان وجود المؤمن له أو الشركة أو مرفأ الوصول ، ولو وصل النأبأ إلى أشخاص آخرين .

الكشف الأولي على البضائع المؤمنة

- 9 - يلتزم المؤمن له أو من يكلفه باستلام البضائع المؤمنة أن يتصل بمندوبي الشركة المذكورين في الصفحة الأولى من هذا العقد للكشف عن الهالكات والخسائر البحرية . تحت طائلة سقوط حقه بالتعويض وبالطالبة القضائية . وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ وصول البضائع إلى المرفأ النهائي للوصول أو خلال مدة ثمانية أيام تلي اليوم الذي يضع فيه النقل البحري البضاعة تحت تصرفه أو تصريف مثله أو وكلائه أيهما أقرب بالحصول .

التحفظات تجاه النقل البحري

- 10 - على المؤمن له أو من يكلفه باستلام البضائع المؤمنة أن يوجه إلى الناقل البحري عند الاستلام تحفظات خطية مسببة وواضحة وصريحة ومفصلة عن أي ضرر أو هلاك ظاهر يلاحظه في البضائع المؤمنة . وإذا كانت الأضرار الظاهرة جسيمة بحيث يرجح معها وجود ضرر أو هلاك غير ظاهر فيوجب عليه الاتصال بمندوبي المؤسسة لإجراء الكشف على هذه الأضرار بحضور الناقل البحري أو وكيله وتوجيه التحفظات اللازمة بالأضرار غير الظاهرة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام بعد التسليم . ويكون المؤمن له مسؤولاً بالتعويض على الشركة في حال تقصيره

التحفظات تجاه النقل البري

- 11 - على المؤمن له تحت طائلة سقوط حقه بالتعويض عن الأضرار الخاضعة أثناء النقل البري أن ينقل البضائع المؤمنة من المرفأ إلى مكان الوصول النهائي بموجب وثيقة نقل بري ينظمها وكلاؤه في المرفأ على المطبوعات التي تقدمها الشركة . ويتوجب عليه تقديم التحفظات الأولية اللازمة تجاه النقل البري على الحقل المخصص لذلك في وثيقة النقل المذكورة عند استلامه البضائع . وأن يوجه إليه ما يستجد من تحفظات بعد عملية الكشف النهائي عن جميع الأضرار الخاضعة أثناء النقل البري .

الكشف النهائي

- 12 - مع مراعاة الشروط العامة والخاصة المتعلقة بمدة التأمين ، فإن هذا التأمين ينتهي حكماً بمجرد وصول البضائع المؤمنة إلى جهة الوصول المحددة في العقد . وعلى المؤمن له تحت طائلة سقوط حقه بالتعويض أن يطلب إلى الشركة خلال ٢٤ ساعة من هذا الوصول إجراء الكشف النهائي على هذه البضاعة قبل فتحها ، ولا تدخل في هذه المدة أيام العطلة والأعياد الرسمية .

التمديد على البضائع المتواجدة في المرفأ أو الحرم الجمركي

- 13 - يمكن تمديد التأمين لمدة تزيد عن ستين أو ثلاثين يوماً للبضائع الوارطة جواً والمؤمن بها بشروط جميع الأخطار إذا توافرت الحالات التالية :

- أ - أن يقدم المؤمن له بطلب خطي للتمديد خلال فترة سريان التأمين
- ب - أن تكون البضاعة حالها الظاهرة تبدو سليمة وتامة .
- ج - أن تكون البضاعة مخزنة ضمن مستودعات الحرم الجمركي أو مخزنة المرفأ وغير معرضة لأخطار الليل والصدا
- د - يستوفي بذل إضافي عن كل شهر يحدد من قبل المؤمن وقدره ٠,٠١ % من قيمة الشحنة .

طلب تعويض

- 14 - يقدم طلب التعويض إلى الشركة مرفقاً بالوثائق الآتية :

- أ - عقد التأمين الأصلي .
- ب - بوليصة الشحن الأصلية .
- ج - فاتورة تجارية .
- د - قائمة المخزونات أو شهادة الوزن .
- هـ - الشهادة المرفقية أو الجمركية .
- و - كتب التحفظ وأجوبتها من الناقل البحري

- د - في حالة المطالبة بتعويض ناجم عن حادث نقل بري : يتوجب على المؤمن له تقديم :

- ١ - كتب التحفظ وجوابه من الناقل البري ويتم الاستثناء عن كتب التحفظ هذا وجوابه في حال تحرير ضبط شرطة وجود أي شكل من أشكال الإعدام على الناقل في هذا الضبط أما في حال عدم وجود أي إدماع فيطالب المؤمن له بكتب التحفظ وجوابه أصولاً

- ٢ - يتم صرف التعويض أصولاً وعدم الملاحقة بالضرر للنقل في حال كانت السيارات الثقيلة تتبع للمؤمن له نفسه أي أن الناقل هو نفسه المؤمن له بعد استيفاء مثل البذل المستوفى على الشحنة وفق عقد التأمين .

- ج - تقرير الكشف الأولي .

- ط - وثيقة النقل البري .

- ي - صورة عن وصل الجمرك من المرفأ أو الداخل حسب الأحوال

- و يستغنى عن الوثيقتين رقم (ح ، ط) في حالة ورود البضاعة ترانزيت للداخل ، ويستعاض عنها بشهادة جمركية صادرة في مكان الوصول .

يترتب على المؤمن له تقديم هذه الوثائق خلال ستة أشهر من استلامه البضاعة من الناقل البحري لحفظ حق الشركة بالرجوع على هذا الناقل ضمن المدة القانونية ويتحمل المؤمن له أي ضرر يسببه للشركة في حال التأخير .

شروط الاستبدال

- ١٤ - يسري هذا الجزء في حالة التأمين على الآلات مع شروط الاستبدال . إذا لحقت خسائر أو أضرار بأي جزء أو أجزاء آلة مؤمن عليها بسبب خطر مضمون بالعقد ، فإن التعويض الذي يستحقه المؤمن لا يصبح أن يتجاوز نفقات الاستبدال أو إصلاح هذا الجزء أو الأجزاء مضافاً إليها تكاليف الإرسال والتجهيز إن وجدت مع استبعاد الرسوم الجمركية ما لم تكن هذه الرسوم بأكملها قد شملها مبلغ التأمين في هذه الحالة الأخيرة يدفع المؤمن له أيضاً ما يلحقه من زلفة الخسارة بسبب أداء رسوم جمركية إضافية . ويراعى دائماً مسؤولية المؤمن (في جميع الأحوال) لا يصبح أن تتعدى القيمة المؤمن بها على الآلة بكملها .

شروط تصنيف السفن

- ١٥ - تطبق أسعار تأمين النقل البحري المعمول بها بالتعرفة على البضائع المنقولة على سفن ذاتية الدفع مصنوعة من الفولاذ بحيث تكون مصنعة في إحدى التصنيفات التالية :

- ١ - المكتب الأمريكي للشحن .

- ٢ - مكتب فريتاس .

- ٣ - جمعية التصنيف الصينية .

- ٤ - دي نورسك فريتاس .

- ٥ - اللويدز الألماني .

- ٦ - السجل الكوري للشحن .

- ٧ - اللويدز الإنكليزي .

- ٨ - السجل الياباني .

- ٩ - السجل الإيطالي للشحن .

- ١٠ - السجل الكرواتي للشحن .

- ١١ - السجل البحري الروسي للملاحة

- ١٢ - السجل الهندي للملاحة .

وذلك بشرط أن تتوفر في البواخر المذكورة الشروط التالية :

- ١ - سفن النقل الفرط أو النقل المشترك ولا يتجاوز عمرها ١٠ سنوات .

- ٢ - سفن نقل الحمولات والسيارات والسفن ذات العنابر المفتوحة والمزودة برافعة ولا يتجاوز عمرها ١٥ عام . ولا يتجاوز عمرها ٣٠ عام إذا كانت نظامية .

- ٣ - كلفة السفن الأخرى بحيث لا يتجاوز عمرها ١٥ عام وإذا كانت نظامية لا يتجاوز عمرها ٢٥ عام .

- ٤ - عندما يتم نقل البضائع على سفن لا ينطبق عليها شروط التصنيف المذكورة آنفاً فإن استمرار القطعة التأميني مرهون بدفع بدل القدم المترتب وفق الجدول رقم ٥/د

شروط التقطع

- ١٦ - في حال وجود نقص أو ضرر ناتج عن كسر قطعة أو عدة قطع تشكل جزءاً من طقم كامل ونتيجة عن خطر مضمون بالعقد فإن الشركة لاتعوض إلا عن القطعة أو القطع الناقصة أو المتضررة بالنسبة لسعر الطقم الكامل وفي حدود التزاماتها .

شروط الأنايب

- ١٧ - من المتفق عليه أن تعرض المؤسسة على المؤمن له الضرر الحاصل في الأنايب المنقولة بقيمة القطعة المتضررة المقطوعة + تكاليف القطع إذا كانت الأنايب ذات طول قبلي من المعمل . إن قيمة الضرر هذه يتفق عليها مع المؤمن له ويعتدق المؤمن له بالقيمة المنقولة من الأنايب ومن جهة أخرى يحق له أن يطلب بكامل قيمة الأنايب والتخلي عن هذا الأنايب ليبقى ملكاً للمؤمن .

شروط البطاقات

- ١٨ - أ - كل ضرر يصيب البطاقات مستثنى من التأمين .
- ب - في حال رغبة المؤمن له ضمان ثلوث البطاقات فيستوفى عندئذ نسبة ٣٠ % من البذل البحري كبذل إضافي لضمان هذا الخطر وتحسب عند تقدير الأضرار نسبة تدني بحسب الحال .

شروط الخشب

- ١٩ - أ - يقبل التأمين بشرط ج ينقل ثلث الكمية المشحونة على ظهر الباخرة وتكون التغطية شاملة لأخطار القلف والرمي وسحب الأمواج الثابت بتقرير بحري مصدق ، وفي حال تنظيم عقد الشحن بشروط فيه شرط عدم تسليم البضاعة كلياً أو جزئياً في مرفأ التسليم يصبح لا يترتب عليه رد أي فرق للبذل المستوفى إلا في حال إمكانية الرجوع على ملتزم النقل . إن الشحن الجزئي لعقد واحد يخضع لشرط نسبة الثلث لكل شحنة .
- ب - يشترط ذكر عدد القطع وعدد الربطات على وثيقة الشحن .

شروط القطع والقص

- ٢٠ - إن تعويض الكسر المضمون بهذا العقد يحسب على أساس تريح الزاوية المكسورة من القطعة المتضررة بقدر استطاع من الناحية العملية وترك الزوايا الناتجة عن القص للمؤمن له لقاء أجور القص المترتبة وفق تقرير الخبرة . وتطبق هذه الشروط على الزجاج والرخام والخشب المعاكس والكروتون والملازونية والفورميكا والأشياء المشابهة لهذه الأصناف .

شروط البرادات

- ٢١ - يجب أن يتم شحن البضائع في برادات الباخرة تحت طائلة سقوط حق المؤمن له في التعويض وذلك للبضائع التي يتطلب شحنها ضمن البرادات . لاتكون الشركة مسؤولة إلا عن الأضرار الناتجة عن توقف آلات التبريد لمدة تزيد عن ٢٤ ساعة متتالية .

شروط المفروشات

- ٢٢ - أ - إن اللوحات الأثرية والتماثيل ذات القيمة التاريخية والفنية وغيرها مستثنى من التأمين .
- ب - إن الزجاج والرخام والمرابا والتزييت الموجودة مع المفروشات تؤمن بالسعر المحاسب بها والمذكور في هذه الترفة .

شروط تلف الأسلاك النحاسية والمعلل الفني

- ٢٣ - من المتفق عليه أن المعلل الفني وتلف الأسلاك الداخلية مستثنى من التأمين إلا إذا كان ناتجاً عن حادث مضمون .

شروط نقل السيارات والآليات بقوة محركها الخاص

- ٢٤ - من المتفق عليه بين الطرفين المتعاقدين أن مفعول عقد التأمين يتوقف في مرفأ التفريغ وكل ضرر أو هوية أو فقدان أو سرقة تقع على السيارات التي تسير بواسطتها الخاصة دون أن تكون عملة إلى مراكز المتقاعد في داخل البلاد تعتبر مستثناة من هذا التأمين أثناء السفر الداخلية كما أن أخطار المسؤولية المدنية تجاه الغير مستثناة أيضاً عندما تكون ضمانات العقد كما هي مذكورة أعلاه تشمل القطع التبيلية (المعلقة ضمن خشب أو كروتون) والشحونة مع صندوق السيارة أو خارجه ، يتوجب على المؤمن له تحت طائلة سقوط الحق بالتعويض عدم فتحها للكشف إلا بحضور مندوب الشركة ويمكن التأمين على الآليات والسيارات المشحونة على ظهر السفينة مقابل بذل إضافي يعادل ٠,٢٥ % من قيمة الشحنة .